

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1070/2531	นาง ลัย หรือมาลัย ธรรมชัย	โจทก์
	บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	กรมแรงงาน	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 57 (3), มาตรา 58

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องอัตราและวิธีการเก็บเงินสมทบการจ่ายเงินทดแทน
ของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน มาตรา ข้อ 25

บ. ลูกจ้างจำเลยประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตาย โจทก์เป็นภริยาของ บ. ยื่น
เรื่องราวขอรับเงินทดแทนจากสำนักงานแรงงานจังหวัดสำนักงานแรงงานจังหวัด
ปฎิเสธการจ่ายเงินทดแทนโจทก์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนคณะ
กรรมการฯ ยกอุทธรณ์ของโจทก์และโจทก์ทราบผลการวินิจฉัยเมื่อวันที่ 21
กรกฎาคม 2529 ดังนี้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องอัตราและวิธีเรียกเก็บ
เงินสมทบการจ่ายเงินทดแทนฯ ข้อ 25 กำหนดว่าถ้าผู้อุทธรณ์ไม่พอใจคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนให้ฟ้องต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วัน
ทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เมื่อโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยและต่อมาได้ยื่นคำร้องขอให้ศาล
แรงงานกลางหมายเรียกกรมแรงงานเข้ามาเป็นจำเลยร่วมเมื่อวันที่ 18 กันยายน
2529 ซึ่งมีผลเท่ากับโจทก์ฟ้องกรมแรงงานในวันที่ 18 กันยายน นั้นเอง ถือได้ว่า
โจทก์มิได้ใช้สิทธิฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฯ
ดังกล่าว โจทก์จึงไม่อาจนำคดีมาฟ้องจำเลยร่วมต่อศาลได้.

โจทก์ฟ้องว่า นายบุญร่วมสามมีโจทก์เป็นลูกจ้างบริษัทจำเลยเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2528 สามมีโจทก์ซื้อรถจักรยานยนต์ชนรถบรรทุกเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้จำเลย โจทก์ยื่นคำร้องเรียกเงินทดแทนต่อแรงงานจังหวัดเชียงราย แต่แรงงานจังหวัดเชียงรายปฏิเสธการจ่าย โจทก์ยื่นอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมแรงงานอธิบดีกรมแรงงานให้ยกอุทธรณ์โจทก์ โจทก์รับหนังสือของอธิบดีกรมแรงงานเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2529 ขอให้จำเลยจ่ายค่าทดแทนการเสียชีวิตของสามมีโจทก์ในอัตราร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายเดือนมีกำหนด 5 ปี เป็นเงิน 380,304 บาทแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ชอบที่จะฟ้องกรมแรงงานเป็นจำเลยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราและวิธีเรียกเก็บเงิน ฯลฯ ข้อ 24, 25 จำเลยเป็นนายจ้างและได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวแล้ว ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินทดแทนให้โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

โจทก์ขอให้เรียกกรมแรงงานเข้าเป็นจำเลยร่วม ศาลแรงงานกลางอนุญาต

จำเลยร่วมให้การว่า คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนของจำเลยร่วมได้พิจารณาข้อเท็จจริงแล้ว ไม่มีพยานหลักฐานว่านายบุญร่วมสามมีโจทก์เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ให้นายจ้างฟ้องโจทก์ขาดอายุความเนื่องจากโจทก์ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องอัตราและวิธีเรียกเก็บเงินสมทบการจ่ายเงินทดแทนฯ ข้อ 25 ขอให้ยกฟ้อง

โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลย ศาลแรงงานกลางอนุญาต

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยร่วมจ่ายค่าทดแทนแก่โจทก์ในอัตราร้อยละ หกสิบของอัตราค่าจ้างเดือนละ 10,564 บาท มีกำหนด 5 ปี เป็นเงิน 380,304 บาท

จำเลยร่วมอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์เป็นภริยาของ นายบุญร่วม ธรรมชัย นายบุญร่วมเป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2528 นายบุญร่วมประสบอุบัติเหตุถึงแก่ ความตาย โจทก์ได้ยื่นเรื่องราวขอรับเงินทดแทนจากสำนักงานแรงงานจังหวัด เชียงราย แต่สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงรายปฏิเสธการจ่ายโจทก์จึงยื่นอุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนวินิจฉัยว่า นาย บุญร่วม มิได้ประสบอันตรายจนถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง จำเลยร่วมได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวให้โจทก์ทราบและโจทก์ได้ทราบผล การวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของจำเลยร่วมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2529 โจทก์จึงฟ้อง จำเลยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2529 และยื่นคำร้องขอให้ศาลแรงงานกลางหมายเรียก กรมแรงงานเข้ามาเป็นจำเลยร่วมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2529

จำเลยร่วมอุทธรณ์ว่า โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลหมายเรียกกรมแรงงานเข้ามา เป็นจำเลยร่วมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2529 เป็นเวลาเกินกว่า 30 วัน คดีโจทก์จึงขาด อายุความแล้วนั้นพิเคราะห์แล้ว ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องอัตราและวิธีเรียก เก็บเงินสมทบการจ่ายเงินทดแทนของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนและการอุทธรณ์ ฯ สำหรับหมวดการจ่ายเงินทดแทนของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนในข้อ 15 ให้ ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิยื่นคำร้องเรียกเงินทดแทนจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทนข้อ 16 เมื่อได้รับแจ้งตามข้อ 15 ให้สำนักงานกองทุนเงินทดแทนดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง เมื่อเห็นว่าลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทน ให้สำนักงานกองทุนเงินทดแทน

แจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องหรือผู้เกี่ยวข้องทราบ ในกรณีที่เห็นว่าฝ่ายลูกจ้างนั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทน ให้สำนักงานกองทุนเงินทดแทนแจ้งไปเช่นเดียวกัน ส่วนในหมวดการอุทธรณ์ กำหนดไว้ตามข้อ 24 ว่า ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิซึ่งไม่พอใจคำวินิจฉัยของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนตามข้อ 16 ให้อุทธรณ์คำวินิจฉัยต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัย และข้อ 25 กำหนดว่า 'ให้คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ 23 หรือ 24 โดยไม่ชักช้าและเมื่อได้วินิจฉัยอุทธรณ์แล้วให้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือ...ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่พอใจคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยื่นฟ้องต่อศาลได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์นั้น' เห็นว่า คดีนี้โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลแรงงานกลางหมายเรียกกรมแรงงานเข้ามาเป็นจำเลยร่วมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2529 ซึ่งมีผลเท่ากับโจทก์ได้ฟ้องกรมแรงงานเป็นจำเลยเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2529 นั้นเอง เมื่อข้อเท็จจริงได้ความตามที่ศาลแรงงานกลางรับฟังเป็นยุติว่า โจทก์ได้ทราบคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2529 และโจทก์มิได้นำคดีไปฟ้องกรมแรงงานจำเลยร่วมภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่งดังกล่าวแล้ว จึงถือได้ว่าโจทก์มิได้ใช้สิทธิฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฯ ดังกล่าวข้างต้น โจทก์จึงไม่อาจนำคดีมาฟ้องจำเลยร่วมต่อศาลได้

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์.

(จำนาง นิยมวิภาต-จุนท์ จันทรวงศ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ